Liberia, Guanacaste, 6 de noviembre de 2026.

Oficio n.º ES-20261106.

Señores:

Concejo Municipal.
Comisión del Plan de Ordenamiento Territorial (POT).
Alcaldía Municipal.
Unidad Técnica de Gestión Vial.
Municipalidad de Liberia.

ASUNTO: Aporte técnico ciudadano para la incorporación transversal de criterios de seguridad espacial, prevención ambiental del delito (CPTED) y figura de Transitorio normativo en la reglamentación del POT de Liberia.

Estimadas señoras y estimados señores:

En el marco del proceso de consulta ciudadana del Plan de Ordenamiento Territorial (POT) del cantón de Liberia, me dirijo a ustedes con el ánimo de presentar un aporte técnico y constructivo a esta valiosa herramienta de planificación. El propósito de esta observación es proponer la incorporación transversal de criterios de seguridad espacial, prevención ambiental del delito —conocidos internacionalmente como CPTED (*Crime Prevention Through Environmental Design*)— y diseño urbano inclusivo, en las normativas del espacio público, el paisaje y la forma urbana del cantón.

Comprendiendo el enorme esfuerzo que conlleva ordenar los usos del suelo a escala cantonal, este aporte busca sumar valor al POT para asegurar que el desarrollo futuro no solo asigne actividades, sino que configure de forma integral entornos urbanos que favorezcan la convivencia, eviten la generación de espacios residuales inseguros y mejoren sustancialmente la calidad de vida de todos los liberianos.

I. FUNDAMENTO JURÍDICO Y TÉCNICO.

Esta observación ciudadana encuentra su asidero técnico y legal en las siguientes disposiciones del ordenamiento costarricense:

- **Ley de Planificación Urbana, N.º 4240 (Art. 15, 19 y 20):** Faculta a la municipalidad a dictar reglamentos de desarrollo urbano orientados a proteger la seguridad, comodidad y bienestar de la comunidad. El artículo 20 invita a normar las condiciones de seguridad de las edificaciones y la prevención del deterioro espacial.
- **Ley General de la Administración Pública, N.º 6227 (Arts. 16 y 224):** Al amparo del Principio de Verdad Material y Racionalidad (Art. 16), se busca armonizar la planificación de altas densidades con el diseño seguro del entorno. Asimismo, bajo el Principio de Informalismo (Art. 224), ruego que la Administración valore la vocación técnica y colaborativa de esta gestión por encima de cualquier posible imprecisión formal.
- **Marco de Inclusión y Sostenibilidad:** Ley N.º 7600 (Accesibilidad), Ley N.º 9976 (Movilidad Peatonal) y Ley N.º 10939 (Arbolado Urbano). La seguridad espacial debe complementarse

armónicamente con el derecho a la ciudad de poblaciones vulnerables y la protección de los servicios ecosistémicos, buscando un equilibrio donde un principio no anule al otro.

II. ALCANCE DE LOS CRITERIOS TÉCNICOS (CPTED).

Con espíritu colaborativo, sugiero revisar la reglamentación propuesta (específicamente el Reglamento de Espacio Público y Paisaje y el de Zonificación y Forma Urbana) para valorar la integración de los siguientes parámetros como guías en el diseño del espacio público municipal y en la evaluación de nuevos proyectos y urbanizaciones, tutelando siempre los derechos adquiridos de las áreas ya consolidadas:

1. **Vigilancia natural (Ojos en la calle):** Promover en los nuevos desarrollos una relación visual amigable con el espacio público, incentivando fachadas activas y buscando alternativas a la extensión continua de muros ciegos que generan zonas de aislamiento peatonal.
2. **Iluminación y visibilidad:** Fomentar directrices claras para la iluminación peatonal (complementaria a la vehicular) en aceras, parques, plazas y paradas de transporte público, cuidando el deslumbramiento y las zonas de penumbra proyectada.
3. **Vegetación y líneas de visibilidad:** Armonizar la aplicación de la Ley N.º 10939 con la seguridad urbana, mediante criterios paisajísticos que prevengan obstáculos visuales críticos en áreas de estancia ciudadana, aclarando que esto no promueve bajo ninguna circunstancia la tala como medida de seguridad.
4. **Continuidad y prevención de espacios residuales:** Procurar un diseño urbano que prevenga la creación de callejones ciegos, conexiones peatonales confusas o remanentes de suelo ("espacios chatarra") susceptibles al deterioro o la apropiación indebida.

III. PETITORIA (SOLICITUDES CONCRETAS).

Con fundamento en los principios técnicos expuestos y con el ánimo de fortalecer el documento final, solicito respetuosamente a la Comisión del POT valorar e implementar lo siguiente:

PRIMERO. Revisión e Inserción Normativa: Que se valore la modificación del Reglamento de Espacio Público y Paisaje (PR_Lib - 07) y la propuesta de «Zonificación y Forma Urbana» para integrar de forma transversal los lineamientos CPTED señalados en la sección II, aplicables al diseño del espacio público y a la orientación de nuevos desarrollos.

SEGUNDO. Disposición Transitoria Vinculante: Comprendiendo que la escala macro del POT podría dificultar el detalle de normas arquitectónicas a nivel de sitio (1:500), propongo formalmente incluir un Artículo Transitorio en el POT, con la siguiente redacción sugerida u otra que mantenga su espíritu legal:

"Transitorio X. La Municipalidad de Liberia dispondrá de un plazo de doce (12) meses, contados a partir de la publicación de este Plan Regulador, para elaborar y aprobar un 'Manual de Diseño del Espacio Público y Movilidad Inclusiva'. Este manual orientará a escala de sitio los criterios técnicos de prevención ambiental del delito (CPTED), iluminación peatonal y diseño urbano inclusivo, aplicando a todo nuevo proyecto constructivo público o privado."

TERCERO. Prevención del Deterioro Urbano: Que se contemple la inclusión de herramientas legales que faculten a la Municipalidad a coordinar requerimientos de mantenimiento preventivo o saneamiento en propiedades que presenten franco deterioro físico, garantizando siempre el debido proceso a los administrados.

CUARTO. Integridad del Expediente: Que esta observación constructiva se incorpore íntegramente al expediente de consulta pública para ser trasladada y valorada por el equipo redactor y legal.

QUINTO. Resolución Fundamentada: Al amparo de la LGAP y la jurisprudencia, ruego que, si alguna de estas proposiciones no pudiese ser acogida total o parcialmente, se me comunique con la retroalimentación técnica y jurídica correspondiente.

NOTIFICACIONES: Señalo para atender notificaciones el correo electrónico: oasotob@gmail.com

Agradezco profundamente la apertura a la participación ciudadana y el tiempo dedicado a la lectura de esta propuesta.

Atentamente,

Alejandro Soto Barquero.
Cédula de identidad: 1-0643-0396.
Vecino del cantón de Liberia.
Correo electrónico: oasotob@gmail.com.